

1524882-15.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renata William Rached Catelli

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... O local é conhecido como ponto de tráfico. As drogas estavam dentro de uma sacola. Não se lembra se também havia lança perfume. Não sabe dizer se outros eram usuários ou traficantes. O réu jogou a sacola e admitiu o tráfico ao ser preso. Quando se aproximou, viu a sacola ser jogada e ele que estava mais perto desta sacola, mas não viu exatamente quem dispensou esta sacola. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1524882-15.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524882-15.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2279231/2021 - 46º D.P. PERUS, 20797982 - 46º D.P. PERUS, 2425/21/346 - 46º D.P. PERUS, 2279231 - 46º D.P.

PERUS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUIZ HENRIQUE CURCIO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli

LUIZ HENRIQUE CURCIO, qualificado a fls. 11, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal, no dia 13 de outubro de 2021, por volta das 11 horas e 40 minutos, na Rua Ipecaeta, altura do numeral 70, Perus, nesta cidade e comarca, trazia consigo e guardava sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 93 (noventa e três) porções de tetrahydrocannabinol, popularmente conhecido como maconha, com peso líquido de 118,7 gramas; 253 (duzentos e cinquenta e três) porções de cocaína, com peso líquido de 101 gramas; 125 (cento e vinte e cinco) porções de crack, com peso líquido de 15,1 gramas, além de 35 (quatro) porções de Cloreto de Metileno/Diclorometano, popularmente conhecido como lança

perfume, com peso líquido de 420 mililitros, conforme descritivo de fl. 03 e laudo de constatação de fls. 19/22.

Segundo se apurou, Policiais civis estavam em operação quando avistaram o réu cercado por outras pessoas, no local e na data supracitados. No momento em que notaram a presença dos agentes, iniciaram fuga a pé.

Os Policiais conseguiram abordar Luiz Henrique e durante busca pessoas apreenderam com ele, no interior da sacola que carregava, os entorpecentes acima descritos, além da quantia de R\$ 12,00, sendo que, informalmente questionado, admitiu o tráfico de drogas.

Notificado, apresentou defesa preliminar, sendo recebida a denúncia (fls. 55/58) e efetivada a citação, designou-se audiência de instrução na qual foram ouvidos os policiais e foi realizado o interrogatório.

Encerrada a instrução o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública pediu a absolvição com fulcro no artigo 386, VII, do CPP e de forma secundária a fixação de pena mínima; o afastamento da agravante da pandemia; redução proporcional da pena nos termos do artigo 33, §4º, da Lei 11343/06, regime inicial diverso do fechado e o direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

Decido.

2- A ação penal é improcedente.

A materialidade do tráfico de drogas foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão a fls. 14, auto de constatação de fls. 19/22, e Laudo químico-toxicológico de fls. 70/73.

Na fase policial, (fls. 13), o réu Luiz manifestou seu desejo de permanecer em silêncio e manifestar-se apenas em juízo. Judicialmente, disse que saiu de casa oito da noite e na volta, de manhã, estava passando para ir até a sua casa e viu a correria de longe. O primeiro policial ouvido passou por ele e foi em uma viela, o segundo policial abordou o réu a pedido do primeiro. O acusado explicou que vinha do Recanto dos Humildes e perguntaram se tinha passagem, ele disse que sim. Falaram que a droga era dele, mas negou a propriedade das drogas aos policiais. Não acharam nada com ele, mas foi levado à delegacia. Viu a droga no local, quando os policiais lhe mostraram. Não conhecia os policiais, já viu um deles fazendo ronda no bairro. Já foi condenado por roubo, uso de drogas e receptação, já cumpriu tudo. Trabalhava fazendo bicos, tirava 70 ou 80 reais como ajudante.

O Policial Civil Elias reconheceu o acusado em audiência e não o conhecia anteriormente. O local é conhecido como ponto de tráfico. As drogas estavam dentro de uma sacola. Não se lembra se também havia lança perfume. Não sabe dizer se outros eram usuários ou traficantes. O réu jogou a sacola e admitiu o tráfico ao ser preso. Quando se aproximou, viu a sacola ser jogada e ele que estava mais perto desta sacola, mas não viu exatamente quem dispensou esta sacola. Estava a cerca de 300 metros de distância. Não viu a venda em si. Não sabe dizer quantas pessoas estavam lá, mas, era um grupo maior do que 3 pessoas.

O Policial Civil Alexandre reconheceu o acusado em audiência. O réu ficou parado, não correu, a droga ficou no chão ao lado dele. O local é conhecido como ponto de tráfico. O acusado estava alterado. As drogas estavam divididas para venda. A sacola estava quase no pé dele. Não viu o réu com a sacola em mãos. Havia mais 3 ou 4 pessoas. Não viu ato de venda. Parecia estar alucinado. Os que correram foram para o fundo da favela.

Desta forma, a prova acusatória é frágil para autorizar a condenação do réu.

Houve diferenças entre os depoimentos dos policiais, mas ambos confirmaram que não viram o réu com a sacola antes dela ser encontrada no chão. Também disseram não ter presenciado nenhum ato de venda. É certo que a sacola foi jogada por alguém que estava ali no momento, mas havia mais 3 ou 4 pessoas com ele. A sacola não estava com ele, mas sim no chão, o réu estava alterado, segundo Alexandre, e pode ser apenas um usuário que estivesse ali no momento, e, por não ter corrido como os outros, foi preso. Não foi produzida prova judicial com a certeza necessária para atribuir a ele a propriedade dos entorpecentes. Diante disso, a melhor solução é a absolvição.

Expeça-se alvará de soltura.

3- Em face ao exposto, julgo improcedente a ação penal para absolver LUIZ HENRIQUE CURCIO, já qualificado nos autos, da imputação pelo artigo 33 "caput" da Lei nº 11.343/06, com base no art. 386, VII, do CPP.

P.R.I.C.

Renata William Rached Catelli

Juíza de direito

São Paulo, 14 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA